

1500004-93.2021.8.26.0626

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ISABELLA CAROLINA MIRANDA RODRIGUES

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 19/02/2022

... que o reconheciam. Possui passagem por tráfico, mas não chegou a ser condenado. Ficou preso no CDP de Taubaté por sete meses. Não conhecia as vítimas. Na delegacia disse que Alisson e Vitor comentaram a prática do crime porque estava nervoso, assustado, chorando.

Em seu interrogatório judicial, o réu ALISSON HENRIQUE GAIA MOTA REIS fez uso do direito constitucional ao silêncio. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

2ª Vara

Rua Sergio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba-SP - cep 11680-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500004-93.2021.8.26.0626 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500004-93.2021.8.26.0626

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2000088/2021 - DEL.POL.UBATUBA, 15446061 - DEL.POL.UBATUBA, 1/21/304 -

DEL.POL.UBATUBA, 1/2021 - DEL.POL.UBATUBA, 2000088 - DEL.POL.UBATUBA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ALISSON HENRIQUE GAIA MOTA REIS e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ISABELLA CAROLINA MIRANDA RODRIGUES

Vistos.

O Ministério Público acusa ALISSON HENRIQUE GAIA MOTA REIS, PAULO GABRIEL HIAGO RODRIGUES MACIEL e JOVANE VIEIRA BATISTA como incurso, por três vezes, em concurso formal impróprio, no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e 2º-A, inciso I, do Código Penal, e no artigo 244-B, da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Oferecimento da denúncia às fls. 130/132.

Recebimento da denúncia à fl. 137/138.

Defesas preliminares apresentadas às fls. 183/184, 185/186 e 188.

Termo de audiência às fls. 267/268, 306/307 e 380/380.

Alvará de soltura do réu JOVANE VIEIRA BATISTA às fls. 296/298.

Memoriais do Ministério Público às fls. 386/398.

Memoriais apresentados pelas Defesas às fls. 417/423, 424/430 e 431/436.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Imputa-se a ALISSON HENRIQUE GAIA MOTA REIS (qualificado às fls. 50), PAULO GABRIEL HIAGO RODRIGUES MACIEL (qualificado às fls. 48) e JOVANE VIEIRA BATISTA (qualificado às fls. 49), a prática, por três vezes, em concurso formal impróprio, do crime previsto no artigo 157, parágrafo 2º, II, e 2º-A, I, do Código Penal, e do crime previsto no artigo 244-B, da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, posto que, em síntese, na noite de 31 de dezembro de 2020, por volta das 21h40, na Rua Martins Fontes, n. 580, Itaguá, nesta cidade e comarca de Ubatuba, ALISSON HENRIQUE GAIA MOTA REIS, PAULO GABRIEL HIAGO RODRIGUES MACIEL e JOVANE VIEIRA BATISTA, juntamente com o adolescente Vitor Gabriel Araújo dos Santos, em concurso de agentes e com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para proveito comum, 01 TV Sony 22 polegadas; 01 TV LG 32 polegadas; 01 videogame Playstation; 02 aparelhos celulares Samsung e uma carteira, vitimando Fagner Terra de Carvalho, Anderson Claudino de Oliveira, Ana Paula Rodrigues dos Santos e Marco Antônio Baião de Freitas (auto de exibição/apreensão e entrega a fls. 27/28); sendo que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, ALISSON HENRIQUE GAIA MOTA REIS, PAULO GABRIEL HIAGO RODRIGUES MACIEL e JOVANE VIEIRA BATISTA facilitaram a corrupção do adolescente Vitor Gabriel Araújo dos Santos, menor de 18 anos, com ele praticando a infração penal acima mencionada.

De início cumpre afastar a nulidade suscitada pela Defesa quanto ao reconhecimento operado na fase policial. Ainda que se afirme a ausência de observância estrita ao procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, certo é que a validade do reconhecimento de pessoas não está obrigatoriamente vinculada a essa regra, que se trata na verdade de meras recomendações. Conforme firme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não há nulidade se a condenação se basear também em outras provas produzidas nos autos, ainda que o regramento do art. 226 do Código de Processo Penal não tenha sido observado (STJ, AgRg no HC 629.864, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 02.03.2021; STJ, RHC 133.408, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 15.12.2020).

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as disposições insculpidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso. Não se pode falar em qualquer vício capaz de comprometer a instrução processual, notadamente porque o referido reconhecimento foi, oportunamente, convalidado pelas declarações e razões expendidas pela vítima, na fase inquisitorial, e confirmado em seu interrogatório judicial, inexistindo qualquer ilicitude da prova produzida pela acusação, que se revelou hígida e confirmada por outros elementos probatórios reunidos nos autos, não podendo se concluir pela ofensa ao art. 226 do CPP.” STJ, AgRg no RESp 1.877.385, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 17.11.202

A alegação de que não houve confirmação em juízo do reconhecimento, tendo o juízo se omitido quanto a essa prova que estava ao seu alcance, não socorre a Defesa. É conveniente que a Defesa assim o diga, quando na realidade sequer houve requerimento para produção desta prova, incumbência que lhe atribui a lei processual, a qual é regida pelo princípio do contraditório e da produção de prova relegada às partes no processo penal, em regra, e ao juiz de forma absolutamente excepcional, consoante art. 156 do CPP. A Defesa não se insurgiu quando a isso por ocasião da audiência, não houve pedido para realização do reconhecimento em juízo. Não é possível que agora alegue nulidade por ausência de confirmação, obstáculo imposto pelo art. 565 do Código de Processo Penal. De mais a mais, os réus foram abordados logo em seguida ao cometimento da infração penal, e com eles foram encontrados os pertences das vítimas, como a seguir se passa a delinear fundamentadamente.

No mérito a pretensão punitiva estatal é PROCEDENTE.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/07), Auto de Exibição/Apreensão/Entrega (fls. 27/29), autos de reconhecimento (fls. 23/26), bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria está igualmente comprovada.

A vítima Marco Antônio Baião de Freitas disse em juízo que estava na residência no dia do roubo e estava na parte de trás da casa; estavam em uma reunião em família, entre amigos. O pessoal que estava com ele, Fagner e Anderson, foram comprar mercadorias para a confraternização. Por volta das 21 horas eles retornaram. Foi até a entrada da casa, até o seu veículo, retirar os bens que eles haviam comprado no mercado. Quando estava voltando para dentro da casa estranhou, pois estava tudo muito silencioso. No sentido da cozinha da casa, adentrando, foi chamando o pessoal da casa. Chegando na cozinha viu três pessoas diferentes das pessoas que estavam na casa. Uma dessas pessoas, um menor de idade, estava com arma em punho. No fundo do corredor, dentro de um dos banheiros, estavam as vítimas agachadas em pânico. O rapaz com a arma em punho mandou que ele fosse para o banheiro junto com as pessoas que já estavam lá; entrou e fecharam a porta. O rapaz com a arma em punho pegou seu celular antes disso. Havia mais gente no fundo da casa, uma mulher com bebê, um senhor, a pessoa que alugou a casa. Em dado momento escutou um barulho enorme, estardalhaço, coisas caindo no chão, vidro. Ficaram em pânico total no banheiro, em silêncio. Após cerca de cinco minutos, o tio da Paulinha apareceu, abriu a porta do banheiro e falou que os assaltantes foram embora. Algumas pessoas tentaram ir atrás dos agentes. Realizou o reconhecimento dos três criminosos, sem sombra de dúvidas, na delegacia; seus bens foram recuperados, exceto o seu celular. Pegaram seu playstation, uma TV e sua carteira, com seus documentos e cartões. O rapaz colocou a arma no seu rosto. Não foi agredido fisicamente. Ficou preso no banheiro por cerca de seis minutos. Ficaram trancados no banheiro com ele o Fagner, a Paulinha, o Anderson, a mãe da Paulinha, que tem 60 anos de idade. No fundo da casa estava o pai da Paulinha, uma mulher com uma criança de dois anos de idade dormindo num quarto, um amigo tio da Paulinha. Essas pessoas ficaram acuadas no fundo da casa, na área da churrasqueira. Pelo que viu, apenas o menor de idade estava armado. Havia uma TV com câmera na cozinha da casa. Todos os três assaltantes possuíam aparência jovial; mas só na delegacia foi saber a idade deles. A arma era prateada, tinha tambor, de cano fino. Fez o reconhecimento na delegacia, em uma sala, um a um, individualmente. Não foi por fotografia.

A vítima Fagner Terra de Carvalho disse em juízo que por volta de 20 horas saiu da casa no dia 31 de dezembro para comprar comida no mercado; retornaram por volta de 21 horas, parando na porta da casa. Estavam conversando para entrar com as compras, e adentro a residência, viu as três pessoas. Foi um dos primeiros a ser rendido. Renderam também seus amigos os colocaram dentro do banheiro. No fundo da casa, após

a piscina, tinha mais gente. Renderam todos da casa e levaram os objetos que conseguiram. Depois que os assaltantes deixaram a casa, tentaram ir atrás deles até a rodovia; desembarcou do carro e seu amigo continuou seguindo. Conseguiu ajuda da polícia nesse momento. Reconheceu os roubadores com cem por cento de certeza na delegacia. estavam armados. Um deles com arma e o outro com um soco inglês. Foi rendido com arma na cara; disseram que se reagisse iria morrer. Um dos indivíduos ficava na porta do banheiro, vigiando, ameaçando as vítimas para não reagirem. Ficou cerca de cinco minutos no banheiro. Tinha cômodo da casa com pessoas dormindo. Não foram agredidos fisicamente. Havia câmera de monitoramento na residência, mas não estava gravando. Eram três jovens, novos, os assaltantes, mesma faixa etária. A arma usada era de verdade; era cromada, 38 comum. O reconhecimento na delegacia foi separado, um por vez.

A vítima Ana Paula Rodrigues dos Santos disse em juízo que estava na cozinha da casa com sua mãe, por volta de 22 horas. Nesse momento Fagner e Anderson chegaram da rua com as compras; em seguida viu um cara de capuz; se assustou. Achou que fosse alguém da casa, pois a casa estava cheia. Chegaram também mais dois indivíduos. O rapaz pegou a arma e colocou na cabeça do Fagner, dizendo que era um assalto. Renderam as pessoas e as levaram ao banheiro. Seu pai estava no quarto dos fundos, dormindo. Sua mãe ficou desesperada. Havia uma amiga sua dormindo com uma criança num quarto. Havia mais pessoas na churrasqueira jogando baralho. Um deles voltou ao banheiro e os ameaçou, dizendo que ia morrer quem falasse alguma coisa. Seu amigo Marcos apareceu depois, foi rendido com arma e colocado no banheiro também. Levaram um videogame, celulares, uma TV. De repente seu tio bateu na porta dizendo que eles haviam ido embora. Fagner e Anderson pegaram o carro e foram atrás dos roubadores. Conseguiram acionar a polícia. O celular de seu tio, que foi levado, tinha rastreador, e com isso conseguiram rastrear. Reconheceu os roubadores na delegacia, sem sombra de dúvidas. Um deles estava armado e outro com um soco inglês. O terceiro não viu se estava armado. não recuperaram todos os objetos roubados. Não ficaram muito tempo trancados no banheiro. Recorda que a arma usada era prateada. Fez o reconhecimento em separado na delegacia.

A vítima Anderson Claudino de Oliveira em juízo disse que chegaram 21h30min do mercado, estavam colocando as compras para dentro da casa; portãozinho social estava aberto. Entrando na porta da cozinha tinha um moleque de no máximo 20 anos armado; ele colocou o revólver na sua cara, pegou seu celular; foi a primeira vítima. Foi colocado no banheiro enquanto o restante das pessoas eram rendidas e levadas também ao banheiro. Não viu mais nada. Foi atrás do carro dos assaltantes, viu um uno branco; acelerou e viu que eram eles; viu que eram moleques, novos. Foram sentido Taubaté. Em dado momento, eles foram para um bairro mais fechado, e acabou perdendo a perseguição. Na volta, retornou com a polícia. Rastreamos um dos celulares, e a polícia conseguiu deter os assaltantes. Reconheceu os roubadores na delegacia, sem sombra de dúvidas; um quarto indivíduo, um gordinho, não reconheceu pois não o viu dentro da casa. Um deles estava com sua roupa. Apenas um deles estava armado, com uma arma cromada. Outro estava com um soco inglês. O terceiro não viu se estava armado. Ficou pouco tempo trancado no banheiro. Não teve agressão física.

A testemunha Lucas Kaleu, em síntese, informou: que conhece os acusados e o adolescente envolvido, sendo amigo dos réus Alisson e Jovane, tendo parentesco com o réu Paulo; que teve contato com Alisson, Jovane e João Vítor na madrugada do dia 30 para o dia 31 de dezembro, em um quiosque no bairro da Praia Grande; que mora em Cruzeiro e iria passar o final de ano na casa do Paulo, oferecendo a casa da tia (casa de Paulo) para eles tomarem banho e descansar na parte da tarde do dia 31 de dezembro, sendo que próximo da meia-noite duas viaturas teriam chegado à residência e dois policiais teriam adentrado ao imóvel, estando os envolvidos abordados do lado de fora, apenas inteirou-se dos fatos na delegacia; que Paulo tem um fiat uno branco, com faixa preta na lateral e que o Jovane estava passando mal na residência após sair da praia de tarde no dia 31; que não teve contato com os demais

envolvidos na delegacia; que não presenciou os policiais encontrarem os bens apreendidos na casa e não acompanhou a vistoria no veículo e que nada sabe sobre a arma de fogo e do imóvel abandonado; que após ser liberado, às 08:00 horas da manhã do dia primeiro, teria ficado na residência da tia e que Jovane se encontrava febril e com dor quando teria sido levado à delegacia, afirmando, ainda, que a tia disse que Jovane tinha permanecido na casa e que os demais teriam saído no período após a praia do dia 31.

A testemunha e policial militar Matheus José Barduche de Melo, em juízo afirmou: que teria sido acionado via COPOM, sendo informado pelas vítimas no local dos fatos que elas teriam sido abordadas por três indivíduos armados e foram colocadas no banheiro da residência alvo da ação e que os agentes teriam subtraído televisão, vídeo game, carteira e celulares; que as vítimas teriam perseguido os agentes após a ação, informando que eles estariam em um fiat uno branco, mas não localizaram o veículo no bairro Ipiranga, sendo que após constatarem a localização de um dos celulares subtraídos, os policiais foram acionados para o local e encontraram o veículo na proximidade da localização indicada, estando os agentes na frente da casa de Paulo; que em busca pessoal teria sido localizado um celular pertencente às vítimas com Alisson e no veículo fora encontrada uma cápsula de calibre 32, bem como uma carteira com pertences das vítimas; que após franqueada a entrada na residência pelos proprietários, Paulo teria indicado o local onde estariam os demais objetos subtraídos na ação; que o menor teria confessado a prática do crime na delegacia, informando que estava armado e que teria comandado ação. Durante a abordagem e apreensão dos bens, as vítimas teriam reconhecido os objetos e agentes do crime por fotografia de celular e, por fim, afirmou que Jovane teria negado a participação no crime quando da abordagem.

A testemunha e policial militar João Rafael Rodrigues dos Santos relatou a mesma dinâmica indicada por seu colega de farda, acrescentando: que as vítimas afirmaram que era o menor quem portava a arma na ação e que na residência de Paulo teria sido encontrado um celular pertencente às vítimas; que os pais de Paulo alegaram que um dos indivíduos levados à delegacia (testemunha Lucas, primo de Paulo) não teria participado da ação, pois estaria dormindo na residência no momento dos fatos. Se recorda que Jovane tinha negado a participação e que Paulo teria indicado o local dos pertences, sendo apontado pelos demais como o dono e motorista do veículo na ação.

Gislene, mãe do réu Paulo, sobre os fatos, informou: que no dia Jovane, Alisson e o adolescente Vítor Gabriel teriam chegado em sua residência com o sobrinho do esposo (Lucas), na parte da tarde, por volta das 16:00 horas; que não conhecia os demais, permitindo apenas que eles tomassem um banho e descansassem em sua residência; que Jovane estaria com febre, dando remédio para ele; que Paulo, Alisson e Vítor teriam saído e que Jovane teria ficado em casa dormindo.

A testemunha Cláudio Roberto, padrasto de Paulo, afirmou: que estava na residência, e que Lucas, seu sobrinho, teria levado Alisson e o adolescente para a sua casa tomar banho após a praia; que Jovane estaria com febre, sendo medicado pela sua esposa e que teria ficado na casa quando os demais teriam saído, sem saber para onde teriam ido. Quando retornaram, não teria ouvido qualquer conversa entre os envolvidos; que presenciou a polícia encontrar uma cápsula de revólver e a carteira no veículo; não presenciou os policiais encontrarem o celular de uma das vítimas em sua residência.

Vítor Gabriel Araújo dos Santos, adolescente à época dos fatos, disse: que a arma utilizada era dele, mas era falsa, que teria participado da ação com Alisson e um terceiro não identificado, confirmando a subtração de televisor, celular e videogame; que teriam ido com um uno branco de propriedade do Paulo, que teria ficado esperando na rua a execução do crime; que Jovane não tinha conhecimento dos fatos e não participou, pois teria ficado na casa dos pais de Paulo; que os demais

não sabiam da existência da arma e que desconhece o cartucho encontrado no veículo. Afirmou, por fim, que tomou a decisão e comandou o roubo, que não teria sido instigado à prática do crime e que teria apenas pedido para Alisson ajudar a carregar os objetos do roubo e que Paulo não sabia da sua intenção de praticar o roubo.

Em seu interrogatório judicial, o réu JOVANE VIEIRA BATISTA negou a acusação. Disse que no dia, junto com Alisson e Vitor, desceram até Ubatuba, para passar o réveillon, chegaram por volta das 5h30min. Passaram o dia na praia. Encontraram o Lucas Kaleu, primo do Paulo. Por volta de 17 horas começou a ter febre; Lucas Kaleu os convidou para ir até a casa da sua tia, mãe do Paulo. Na casa, a mãe do Paulo o medicou, tomou um banho e dormiu. Quando acordou não tinha ninguém, apenas a mãe do Paulo, o Lucas Kaleu e o pai do Paulo. Não sabia aonde os meninos haviam ido. Tomou banho, comeu, e os meninos chegaram. Não falaram nada. Eles tomaram banho. Chamou-os para retornar à praia. Quando estava saindo da casa para ir para a praia, chegaram duas viaturas, acusando-o de algo que não havia feito. Não se recorda o nome da mãe do Paulo. Estava com febre, dor de cabeça, dor no corpo. Conhece o Alisson e o Vitor. Não sabe dizer se eles praticaram o roubo. Eles não comentaram nada. Em todo o momento esteve na casa dormindo. Foi levado à delegacia; lá as vítimas começaram a acusá-lo, dizendo que o reconheciam. Possui passagem por tráfico, mas não chegou a ser condenado. Ficou preso no CDP de Taubaté por sete meses. Não conhecia as vítimas. Na delegacia disse que Alisson e Vitor comentaram a prática do crime porque estava nervoso, assustado, chorando.

Em seu interrogatório judicial, o réu ALISSON HENRIQUE GAIA MOTA REIS fez uso do direito constitucional ao silêncio.

O réu PAULO GABRIEL HIAGO RODRIGUES MACIEL, em seu interrogatório judicial, fez uso do direito constitucional ao silêncio.

O conjunto probatório carreado aos autos aponta para o cometimento da infração descrita na denúncia pelos réus ALISSON, PAULO GABRIEL e JOVANE.

Com efeito, os policiais militares narram com detalhes a mesma versão, coesa e harmônica. Disseram que foram ao encalço do veículo apontado como o utilizado pelos criminosos, segundo relato das vítimas, um fiat uno branco. Localizaram o veículo perseguido em frente a uma casa, dentro da qual estavam justamente os réus. Com eles foram encontrados os objetos celulares pertencentes às vítimas: Alisson estava com o celular de uma das vítimas no bolso de sua bermuda; o documento de uma das vítimas foi encontrado dentro do fiat uno branco. Os próprios réus indicaram a residência próxima ao local onde estavam, onde estariam escondidos os demais objetos roubados, mais especificamente o réu Paulo Gabriel.

A corroborar o testemunho policial, o depoimento do adolescente Vitor Gabriel, envolvido na empreitada criminosa, que confessou os atos delitivos e confirmou que os réus Alisson e Paulo também participaram do roubo.

Embora os réus Alisson e Paulo tenham feito uso de seu direito ao silêncio, em solo policial chegaram a confirmar sua participação nos atos criminosos. Paulo afirma, inclusive, a participação do réu Jovane no roubo (fls. 19), o que foi corroborado pelo reconhecimento que as vítimas efetuaram (fls. 23/26) e, em juízo, pelo depoimento prestado no sentido de que houve reconhecimento dos três indivíduos que adentraram a residência no dia dos fatos. O réu Jovane apenas fez uso do direito de se defender em juízo, narrando a sua versão. Porém, a versão não foi confirmada pelas demais provas produzidas. As testemunhas de defesa que afirmaram que o réu estava em casa, dormindo, doente, devem ter o depoimento valorado com reservas, pois confrontados com os depoimentos das vítimas. Nos crimes de natureza patrimonial, como cediço, a palavra das vítimas tem peso relevante, porquanto é comum que os criminosos se valham de oportunidades de clandestinidade, com a

presença única das vítimas, sem testemunhas, para o cometimento dos delitos.

A respeito de um terceiro indivíduo não identificado pelo adolescente, nada há a comprovar sua narrativa. Isso porque as vítimas foram categóricas ao afirmar em juízo que reconheceram os três roubadores na delegacia, sem sombra de dúvidas. Narraram que foram três as pessoas responsáveis por invadir a residência, trancá-los no banheiro, roubar diversos objetos da casa e sair em um fiat uno branco. A ausência de reconhecimento do réu PAULO, igualmente, não o socorre, pois em juízo o adolescente Vitor Gabriel confirmou sua participação, atribuindo a ele a função de motorista no roubo. Ademais, os policiais militares confirmaram em juízo que foi o réu PAULO GABRIEL quem indicou a casa onde estariam escondidos os demais pertences roubados das vítimas.

Outrossim, o delito de corrupção de menores, cuja autoria aponta para os três réus, ficou comprovado. O adolescente prestou depoimento em juízo sob o crivo do contraditório, confessando toda a prática criminosa. Em que pese ter alegado que foi o verdadeiro mandante do crime, e executor das condutas principais, isso não afasta a tipificação da conduta pelos demais criminosos, ora réus, maiores e capazes ao tempo da ação delituosa. É consolidado o entendimento jurisprudencial no sentido de que o crime de corrupção de menores dispensa a prova da efetiva corrupção, pois se trata de crime formal, cujo bem jurídico tutelado visa, sobretudo, impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção do menor na vida criminosa (STJ, REsp 1.127.954, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Seção, j. 14.12.2011; súmula 500 do STJ).

Em que pese a ausência de laudo sobre a arma de fogo, as vítimas foram uníssonas em afirmar o seu emprego para causar grave ameaça e temor durante a conduta criminosa. As vítimas, aterrorizadas no momento em que foram rendidas, colocadas sob a mira de um revólver e trancadas em um banheiro, a toda evidência não poderiam distinguir se se tratava de um armamento de calibre 32 ou 38. Não é razoável exigir esse conhecimento de pessoas aparentemente leigas, menos ainda quando subjugadas em situação de absoluto terror e pânico.

Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“Reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, prescinde da apreensão da arma e da confirmação de seu potencial lesivo, bastando, para sua incidência, que constem dos autos elementos de convicção suficientes à comprovação de tal circunstância, em especial pelo depoimento das vítimas e de um dos corréus.” STF, HC 100.724, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, j. 01.08.2011

Com o mesmo entendimento, o Superior Tribunal de Justiça:

“Para o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva quando presentes outros elementos que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva.” STJ, AgRg no Ag em REsp 1.666.145, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 30.06.2020.

Consigne, por oportuno, que em se tratando de concurso de pessoas, conforme reconhecido pelas vítimas que narraram a existência de três roubadores na residência, basta que um dos comparsas utilizem a arma de fogo, com o fim de lograr êxito na empreitada criminosa, para fins de aplicação da qualificadora.

Por fim, é de se aplicar o concurso formal próprio ao crime praticado, porquanto os réus se dirigiram à residência onde as vítimas se encontravam para praticar o delito, em outras palavras, o fizeram mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, embora tenham subtraído bens pertencentes a vítimas distintas. No mesmo

sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

Apelação. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Concurso formal impróprio. Pluralidade de vítimas com patrimônios distintos. Subtração de bens pertencentes à pessoa jurídica e aos dois funcionários. Réus detidos logo após a empreitada criminosa em poder dos bens subtraídos e da arma de fogo utilizada. Inviável a aplicação do instituto da participação de menor importância ao agente que promove a locomoção dos corréus ao local do crime, assegura a vigilância e proporciona a fuga. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Maus antecedentes e reincidência indevidamente considerados. Processos em andamento. Configuração de concurso formal perfeito, aplicando-se o sistema da exasperação. Readequação das reprimendas. Regime inicial fechado mantido. Parcial provimento aos apelos. (TJSP, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci. Apelação nº 1500309-64.2019.8.26.0556, publ. 28/04/2020)

Fixada a responsabilidade penal dos réus, passo à dosimetria da pena, em atenção ao critério trifásico estabelecido pelo Código Penal e em observância ao princípio constitucional da individualização das penas.

1) Para o réu PAULO GABRIEL HIAGO RODRIGUES MACIEL:

A) Quanto ao crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, por três vezes, do Código Penal:

Na primeira fase, observando os critérios do art. 59 do Código Penal, utilizo uma das causas de aumento de pena reconhecidas para exasperar a pena-base em 1/3, quanto às circunstâncias do crime, que fora praticado em concurso de pessoas, consoante depoimentos colhidos em juízo (art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal). Precedentes do Supremo Tribunal Federal: Reconhecidas, observado o delito de roubo, as causas de aumento alusivas ao emprego de arma e concurso de pessoas, a consideração de uma delas, a título de circunstância judicial negativa, na fixação da pena-base, não caracteriza ilegalidade. STF, RHC 124.797, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 21.08.2020.

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, razão pela qual elevo a pena em 2/3, fixando-a em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 22 dias-multa.

Aplicando-se o concurso formal próprio, nos termos do art. 70, primeira parte, do Código Penal, elevo a pena em 1/5, por terem sido três as vítimas cujos patrimônios foram atingidos, fixando-a em 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 30 (trinta) dias de reclusão, bem como 26 dias-multa.

B) Quanto ao crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente:

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais a serem valoradas, pelo que fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase. Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Por fim, aplicável ao caso o concurso material entre os crimes de roubo e de corrupção de menores. Assim, pela somatória, fixo a pena definitiva em 11 (onze)

anos, 07 (sete) meses e 30 (trinta) dias de reclusão, bem como 26 dias-multa.

Tendo em vista que não constam nos autos elementos que indiquem a capacidade econômica do acusado, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal.

O regime inicial será o FECHADO, com fundamento no art. 33, § 2º, a, e § 3º, do Código Penal, em razão do quantum da pena fixada.

Para a aplicação da detração penal do art. 387, §2.º, Código de Processo Penal, necessário o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. No presente caso, inexistente prova do requisito subjetivo, inviabilizando-se a aplicação do benefício.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44, tampouco do artigo 77, ambos do Código Penal, de modo que não é caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem de sua suspensão condicional.

2) Para o réu ALISSON HENRIQUE GAIA MOTA REIS:

A) Quanto ao crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, por três vezes, do Código Penal:

Na primeira fase, observando os critérios do art. 59 do Código Penal, utilizo uma das causas de aumento de pena reconhecidas para exasperar a pena-base em 1/3, quanto às circunstâncias do crime, que fora praticado em concurso de pessoas, consoante depoimentos colhidos em juízo (art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal). Precedentes do Supremo Tribunal Federal: Reconhecidas, observado o delito de roubo, as causas de aumento alusivas ao emprego de arma e concurso de pessoas, a consideração de uma delas, a título de circunstância judicial negativa, na fixação da pena-base, não caracteriza ilegalidade. STF, RHC 124.797, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 21.08.2020.

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes. Presente a atenuante da menoridade relativa, porquanto ao tempo da atividade criminosa o réu figurava com menos de 21 anos de idade (fls. 21). Assim, reduzo a pena anteriormente fixada em 1/6, tornando-a em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, razão pela qual elevo a pena em 2/3, fixando-a em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa.

Aplicando-se o concurso formal próprio, nos termos do art. 70, primeira parte, do Código Penal, elevo a pena em 1/5, por terem sido três as vítimas cujos patrimônios foram atingidos, fixando-a em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como 22 (vinte e dois) dias-multa.

B) Quanto ao crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente:

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais a serem valoradas, pelo que fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes. Presente a atenuante da menoridade relativa, no entanto, deixo de alterar a pena, cuja fixação já está em seu mínimo legal (súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça).

Na terceira fase. Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Por fim, aplicável ao caso o concurso material entre os crimes de roubo e de corrupção de menores. Assim, pela somatória, fixo a pena definitiva em 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como 22 (vinte e dois) dias-multa.

Tendo em vista que não constam nos autos elementos que indiquem a capacidade econômica do acusado, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal.

O regime inicial será o FECHADO, com fundamento no art. 33, § 2º, a, e § 3º, do Código Penal, em razão do quantum da pena fixada.

Para a aplicação da detração penal do art. 387, §2.º, Código de Processo Penal, necessário o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. No presente caso, inexistente prova do requisito subjetivo, inviabilizando-se a aplicação do benefício.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44, tampouco do artigo 77, ambos do Código Penal, de modo que não é caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem de sua suspensão condicional.

3) Para o réu JOVANE VIEIRA BATISTA:

A) Quanto ao crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, por três vezes, do Código Penal:

Na primeira fase, observando os critérios do art. 59 do Código Penal, utilizo uma das causas de aumento de pena reconhecidas para exasperar a pena-base em 1/3, quanto às circunstâncias do crime, que fora praticado em concurso de pessoas, consoante depoimentos colhidos em juízo (art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal). Precedentes do Supremo Tribunal Federal: Reconhecidas, observado o delito de roubo, as causas de aumento alusivas ao emprego de arma e concurso de pessoas, a consideração de uma delas, a título de circunstância judicial negativa, na fixação da pena-base, não caracteriza ilegalidade. STF, RHC 124.797, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 21.08.2020.

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, razão pela qual elevo a pena em 2/3, fixando-a em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 22 dias-multa.

Aplicando-se o concurso formal próprio, nos termos do art. 70, primeira parte, do Código Penal, elevo a pena em 1/5, por terem sido três as vítimas cujos patrimônios foram atingidos, fixando-a em 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 30 (trinta) dias de reclusão, bem como 26 dias-multa.

B) Quanto ao crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente:

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais a serem valoradas, pelo que fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase. Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Por fim, aplicável ao caso o concurso material entre os crimes de roubo e de corrupção de menores. Assim, pela somatória, fixo a pena definitiva em 11 (onze) anos, 07 (sete) meses e 30 (trinta) dias de reclusão, bem como 26 dias-multa.

Tendo em vista que não constam nos autos elementos que indiquem a capacidade econômica do acusado, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal.

O regime inicial será o FECHADO, com fundamento no art. 33, § 2º, a, e § 3º, do Código Penal, em razão do quantum da pena fixada.

Para a aplicação da detração penal do art. 387, §2.º, Código de Processo Penal, necessário o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. No presente caso, inexistente prova do requisito subjetivo, inviabilizando-se a aplicação do benefício.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44, tampouco do artigo 77, ambos do Código Penal, de modo que não é caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem de sua suspensão condicional.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para:

(i) CONDENAR o réu PAULO GABRIEL HIAGO RODRIGUES MACIEL como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, por três vezes, na forma do art. 70, primeira parte, do Código Penal, e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 69, do Código Penal à pena de 11 (onze) anos, 07 (sete) meses e 30 (trinta) dias de reclusão, bem como 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor mínimo legal, em regime inicial FECHADO;

(ii) CONDENAR o réu ALISSON HENRIQUE GAIA MOTA REIS como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, por três vezes, na forma do art. 70, primeira parte, do Código Penal, e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 69, do Código Penal à pena de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor mínimo legal, em regime inicial FECHADO; e

(iii) CONDENAR o réu JOVANE VIEIRA BATISTA como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, por três vezes, na forma do art. 70, primeira parte, do Código Penal, e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 69, do Código Penal à pena de 11 (onze) anos, 07 (sete) meses e 30 (trinta) dias de reclusão, bem como 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor mínimo legal, em regime inicial FECHADO.

Não houve alteração fática que justifique a revogação da prisão preventiva dos réus PAULO GABRIEL HIAGO RODRIGUES MACIEL e ALISSON HENRIQUE GAIA MOTA REIS. Continuam presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, conforme já fundamentado na decisão que decretou a segregação cautelar dos réus. Assim, recomenda-se a manutenção de seu recolhimento ao cárcere.

Concedo ao réu JOVANE VIEIRA BATISTA o direito de recorrer em liberdade.

Custas pelos réus, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal.

Comuniquem-se as vítimas desta decisão, nos termos do artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado:

a. Comunique-se a Justiça Eleitoral, para fins do art. 15, III, da Constituição Federal;

b. Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do artigo 686, do Código de Processo Penal;

c. Oficie-se ao I.I.R.G.D., noticiando desta condenação.

d. Expeça-se certidão de honorários, em 100% do valor da tabela vigente, caso o patrono do réu tenha sido nomeado com base no convênio OAB/Defensoria.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ubatuba, 19 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA